

臺灣高等法院刑事判決

114年度上訴字第4768號

上訴人

即被告 洪建州

上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院114年度審訴字第192號，中華民國114年5月29日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第38727號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、審理範圍：刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」。經查，本件被告洪建州（下稱被告）在本院審理時雖未到庭，然於本院準備程序中表明僅就原審量刑部分提起上訴（本院卷第138頁），檢察官未上訴。依上開規定，本院就被告以經原審認定之犯罪事實、論罪為基礎，僅就原審判決之量刑部分是否合法、妥適予以審理。

二、被告上訴意旨略以：伊有供出上游共犯謝弘軒，且謝弘軒有被查獲，此有新北地檢署113年度偵字第61192號、114年度少連偵字第279號起訴書可證，伊還在另案提供另一位上游共犯陳廷揚的資料，檢調正在偵辦中，請求再減輕刑度，從輕量刑等語。

三、刑之減輕事由：

（一）按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。又按犯前4條之罪，在偵

01 查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財
02 物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押
03 全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，
04 減輕或免除其刑，洗錢防制法第23條第3項亦有明定。

05 (二)本件被告於偵查、原審及本院審理時均自白加重詐欺之犯罪
06 事實，而其獲得之犯罪所得新臺幣（下同）3,000元業已自
07 動繳交，有原審法院114年贓款字第126號收據收據可參（見
08 審訴卷第77頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規
09 定減輕其刑。

10 (三)至於被告於偵查、原審及本院審理時均亦自白所犯之洗錢犯
11 行，並繳回犯罪所得，惟其所犯洗錢罪核屬想像競合犯中之
12 輕罪，減輕其刑事由並未形成處斷刑之外部性界限，僅於量
13 刑時一併衡酌此部分減輕其刑之事由，作為量刑之有利因
14 子，併予敘明。

15 (四)被告雖供稱其於偵查中有供出共犯謝弘軒、陳廷揚等語。惟
16 經本院函詢新北市政府警察局蘆洲分局、臺北市警察局長
17 松山分局、高雄市政府警察局鼓山分局、屏東縣政府警察局
18 屏東分局及臺灣新北地方檢察署是否因被告上開供述而查出
19 發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或洗錢犯罪之
20 其他正犯或共犯等節。各分局、檢察官函覆及偵辦情形如
21 下：

22 1.松山分局、鼓山分局均函覆稱：並無因被告之供述而查獲其
23 他正犯、共犯等語（本院卷第125、169頁）。

24 2.屏東分局則函覆略以：被告雖曾指稱陳廷揚係招募其從事車
25 手之人，謝葵鈿則為詐欺集團控盤，惟經本分局通知陳廷
26 揚、謝葵鈿等人與被告到案說明，除依陳廷揚之供詞可知其
27 與被告為舊識之外，被告尚無法辨識謝葵鈿，又警方多次聯
28 繫被告前來製作筆錄指認，被告始終藉詞未到案說明等語
29 （本院卷第185-193頁）。

30 3.臺灣新北地方檢察署函覆稱：本署於蘆洲分局報請指揮案件
31 時，卷證資料即已同時存有洪建州、謝弘軒相關事證等語

01 （本院卷第127頁）。

02 4.蘆洲分局函覆暨員警職務報告稱：「有關被告謝弘軒之查獲
03 經過…係本分局員警於偵辦被害人魏如玉遭詐欺案時，循線
04 調閱監視器影像，而查得被告洪建州於取得贓款後，即交付
05 予謝弘軒，復經本分局員警將謝弘軒於監視器中之影像，以
06 警政相片比對系統進行比對，乃循線查得謝弘軒涉有重嫌。
07 再經勘驗被告洪建州、謝弘軒等人警詢筆錄，查得被告洪建
08 州於第一次警詢筆錄中，可依本分局員警所出示監視器進行
09 指認，惟無法提供年籍資料，復於第二次警詢筆錄中，在本
10 分局員警提供指認犯罪嫌疑人紀錄表供其指認前，可講出
11 「謝弘軒」之名字，惟仍無其他年籍資料，後經本分局員警
12 按其所提供之資訊及上述偵辦過程所得知之謝弘軒身分照片
13 供洪建州指認後，確認上游收水即為本案被告『謝弘軒』」
14 等語，足徵在被告供出共犯謝弘軒之前，檢警已有確切之證
15 據，足以合理懷疑被告所供收取贓款之謝弘軒即為本案詐欺
16 集團之收水手。

17 5.況依蘆洲分局前揭員警職務報告及被告歷次供詞（原審卷第
18 69頁、本院卷第21頁），謝弘軒在詐欺集團中係負責收水之
19 工作，並非發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人。

20 6.綜上，本案並無因被告之供述因而使司法警察機關或檢察官
21 得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或
22 共犯者、發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織者之情形，
23 自無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段、洗錢防制法第23條
24 第3項後段等減輕或免除其刑規定之適用。

25 (五)本件被告所犯之罪，經本院審酌其於本案中並非居於詐騙計
26 畫之首腦或具決策地位之要角，分工角色亦非關鍵；且整體
27 考量本案犯罪情節、罪刑相當原則，充分評價考量於具體科
28 刑時，認除處以重罪即三人以上共同詐欺取財罪之「自由
29 刑」外，基於不過度評價之考量，不併宣告輕罪（即一般洗
30 錢罪）之「併科罰金刑」，併此說明。

31 五、上訴駁回之理由：

01 (一)本案檢警並未因被告之供述而查獲其他正犯、共犯，或發
02 起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，無從依詐欺犯罪
03 危害防制條例第47條後段、洗錢防制法第23條第3項後段等
04 規定減輕其刑，業經論述如前。被告上訴意旨主張其已供出
05 共犯，請求依減刑規定再予減輕刑度云云，即非可採。

06 (二)按刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被
07 告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其
08 罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時
09 應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重
10 之標準，俾使法院就個案之量刑，能斟酌至當。而量刑輕重
11 係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第
12 57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，不得遽指為違法（最
13 高法院72年台上字第6696號判決意旨參照）。

14 (二)原審審理後，依所認定之犯罪事實及罪名，並以行為人之責
15 任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工
16 式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治
17 安產生重大危害，竟為私利而與詐欺集團合流，造成被害人
18 財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；並考量被
19 告於偵、審中均坦承犯罪，且已與告訴人林宜蓁調解成立，
20 願分期賠償告訴人之損失，告訴人並願於被告依約履行之前
21 提下，請法院從輕量刑並給予被告緩刑；兼衡被告於本案詐
22 欺集團之角色地位及分工情形、所造成之損害，暨其自述之
23 智識程度、職業工作、家庭經濟狀況、素行等一切情狀，酌
24 情量處有期徒刑6月。經核原審已詳細斟酌刑法第57條各款
25 所列情狀，既未逾越法定刑度，亦無違背公平正義之精神，
26 客觀上不生量刑畸重或有所失入之裁量權濫用，核與罪刑相
27 當原則無悖，量刑自無不當或違法。況被告雖於原審審理時
28 與告訴人林宜蓁達成調解，但未依約履行賠償，此經告訴人
29 於本院審理時陳明在卷（本院卷第233頁）。從而，被告以
30 其已供出其他共犯，請求依照相關減刑規定減輕其刑，原審
31 量刑過重，請從輕量刑為由提起上訴，核無理由，應予駁

01 回。

02 六、本件被告經合法傳喚，於本院審理期日無正當理由未到庭，
03 有戶役政資訊網站查詢資料、法院出入監紀錄表、送達證書
04 及本院刑事報到單、審理程序筆錄等件在卷足憑（本院卷第
05 199、209、215、227-234頁），爰不待其陳述逕行判決。

06 據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。

07 本案經檢察官曾揚嶺提起公訴，檢察官洪敏超到庭執行職務。

08 中 華 民 國 114 年 12 月 23 日

09 刑事第二十五庭審判長法官 邱滋杉

10 法官 呂寧莉

11 法官 何孟璵

12 以上正本證明與原本無異。

13 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
14 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書
15 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

16 書記官 翁子翔

17 中 華 民 國 114 年 12 月 23 日

18 附錄：本案論罪科刑法條全文

19 中華民國刑法第339條之4

20 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
21 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

22 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

23 二、三人以上共同犯之。

24 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
25 對公眾散布而犯之。

26 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
27 電磁紀錄之方法犯之。

28 前項之未遂犯罰之。

29 洗錢防制法第19條

30 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併

- 01 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
02 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
03 以下罰金。
04 前項之未遂犯罰之。